עברית

APPLE INC.
הסכם רישיון תוכנה עבור macOS

לשימוש במערכות ממותג Apple

יש לקרוא את הסכם רישיון תוכנה זה ("הרישיון") בקפידה לפני שימוש בתוכנה של APPLE. בעצם השימוש בתוכנה של APPLE, את/ה מביע/ה את הסכמתך להיות כפוף/ה לתנאי רישיון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי הרישיון, אל תתקין/י ו/או תשתמש/י בתוכנה של APPLE, ואם תוצג בפניך האפשרות "אני מסכים/ה" או "איני מסכים/ה" לתנאים, לחץ/י על "איני מסכים/ה". אם רכשת את התוכנה של APPLE כחלק מרכישת חומרה של APPLE, ואם אינך מסכים/ה לתנאי רישיון זה, מותר לך להחזיר את חבילת החומרה/התוכנה של APPLE בשלמותה במהלך תקופת ההחזרה ל-APPLE STORE או למפיץ המורשה שממנו רכשת אותה, תמורת החזר, בכפוף למדיניות ההחזרות של APPLE, הזמינה בכתובת https://www.apple.com/legal/sales-support/. על-מנת לקבל החזר, עליך להחזיר את חבילת החומרה/התוכנה בשלמותה.

רישיון זה מכיל נספח שיפוטי שחל על מדינות או אזורים מסוימים. תנאי הנספח השיפוטי זמינים בסוף רישיון זה. במקרה של אי התאמה בין הנספח השיפוטי לבין תנאים אחרים ברישיון זה, תגבר תחולתו של הנספח השיפוטי.

הערה חשובה: השימוש בתוכנה זו מאפשר לך לשכפל, לשנות, לפרסם או להפיץ חומרים, אך ורק כל עוד השימוש כאמור מוגבל לשכפול, שינוי, פרסום והפצה של חומרים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים, חומרים שאת/ה בעל/ת זכויות היוצרים שלהם, או חומרים אשר את/ה מוסמך/ת או שיש לך רשות מבחינה חוקית לשכפל, לשנות, לפרסם או להפיץ. אם לא ידוע לך בוודאות שיש לך זכות להעתיק, לשנות, לפרסם או להפיץ חומר כלשהו, יש לפנות לייעוץ משפטי.

1. כללי.
א. התוכנה של Apple (לרבות קוד ROM האתחול) וכל תוכנה, מסמך תיעוד, ממשק, תוכן, גופן ונתונים אחרים של צד שלישי שנלווים לרישיון זה ("תוכנה מקורית של Apple"), כפי שייתכן שיעודכנו או יוחלפו בעקבות או על ידי שיפורי מאפיינים, עדכוני תוכנה, עדכוני אבטחה, קובצי מערכת או תוכנה לשחזור המערכת ש-Apple מספקת עבור המחשב או הציוד ההיקפי הנתמך שלך ממותג Apple ("שינויי תוכנה של Apple"), בין בהתקנה מראש בחומרה ממותג Apple, בהתקן אחסון פנימי, במדיה נשלפת, בדיסק, בזיכרון לקריאה בלבד, בכל מדיה אחרת או בכל צורה אחרת (התוכנה המקורית של Apple ושינויי התוכנה של Apple מכונים ביחד "התוכנה של Apple"), ניתנים לך ברישיון, ולא נמכרים לך, על ידי Apple Inc. ("Apple"), לשימוש בהתאם לתנאי רישיון זה בלבד. Apple ו/או מעניקי הרישיונות שלה ממשיכים להיות הבעלים של התוכנה של Apple עצמה ושומרים לעצמם את כל הזכויות שאינן ניתנות לך במפורש. את/ה מסכים/ה לכך שהתנאים ברישיון זה יחולו על כל מוצר תוכנה ממותג Apple שעשוי להיות מותקן מראש בחומרה שלך ממותג Apple, אלא אם מוצר זה מלווה ברישיון נפרד; במקרה כזה, את/ה מסכים/ה לכך שתנאי הרישיון ההוא יחולו על השימוש שלך במוצר ההוא.

ב. Apple, על-פי שיקול דעתה, עשויה להפיץ שינויי תוכנה עתידיים של Apple. שינויי תוכנה של Apple, ככל שיהיו, לא יכללו בהכרח את כל מאפייני התוכנה הקיימים, או מאפיינים חדשים ש-Apple מפיצה עבור דגמים חדשים יותר או עבור דגמים אחרים של מחשבים ממותג Apple. תנאי רישיון זה יחולו על כל שינויי התוכנה של Apple שיסופקו על ידי Apple, להוציא מקרים שבהם שינויי התוכנה של Apple יהיו מלווים ברישיון נפרד. במקרים כאלה, התנאים של אותו רישיון יחולו.

ג. זכויות הבעלות וכל זכויות הקניין הרוחני בכל תוכן ולגבי כל תוכן המוצג על ידי התוכנה של Apple או שהגישה אליו מתאפשרת באמצעותה, שייכות לבעלי התוכן המתאימים. תוכן זה עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים או באמנות או בחוקים אחרים של קניין רוחני, ועשוי להיות כפוף לתנאי השימוש של הצד השלישי המספק את התוכן. למעט כפי שצוין אחרת במסמך זה, רישיון זה אינו מקנה לך זכויות לשימוש בתוכן מסוג זה ואינו מהווה הבטחה שתוכן מסוג זה ימשיך להיות זמין עבורך. אסור לך לפרסם מחדש, לשדר מחדש או להפיק מחדש תמונות שהגעת אליהן דרך News או היישום 'מפות' כקובץ עצמאי.

2. שימושים מותרים ברישיון והגבלות.
א. רישיון לתוכנה של Apple המותקנת מראש ולשימוש במחשב יחיד. בכפוף לתקנון של רישיון זה, אלא אם קיבלת את התוכנה של Apple מ-Mac App Store, באמצעות הורדה אוטומטית, או במסגרת רישיון רב-משתמשים, הסכם תחזוקה או הסכם כתוב אחר מול Apple, מוענק לך רישיון מוגבל ולא בלעדי להתקין, להשתמש ולהפעיל את התוכנה של Apple במחשב אחד (1) ממותג Apple בכל זמן נתון. לדוגמה, תנאי רישיון אלה לשימוש במחשב יחיד יחולו עליך אם קיבלת את התוכנה של Apple כשהיא מותקנת מראש על חומרה ממותג Apple.

ב. רישיון Mac App Store. אם השגת רישיון עבור התוכנה של Apple מה-Mac App Store או באמצעות הורדה אוטומטית, אזי בהתאם לתקנון של רישיון זה, וכפי שהותר בכללי השימוש בשירותים ובתכנים שמפורטים בתקנון של שירותי המדיה של Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) ("כללי שימוש"), מוענק לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא-בלעדי:

(i) להוריד, להתקין, להשתמש ולהפעיל, לצרכים אישיים ולא מסחריים, עותק אחד (1) של התוכנה של Apple באופן ישיר בכל מחשב תואם ממותג Apple ("מחשב Mac") שנמצא בבעלותך או בשליטתך;

(ii) אם את/ה חברה מסחרית או מוסד חינוכי, מוענק לך רישיון להוריד, להתקין, להשתמש ולהפעיל עותק אחד (1) של התוכנה של Apple לשימוש על ידי: (א) משתמש בודד בכל מחשב Mac שנמצא בבעלותך או בשליטתך, או (ב) מספר משתמשים במחשב Mac משותף יחיד שנמצא בבעלותך או בשליטתך. לדוגמה, עובד יחיד יכול להשתמש בתוכנה של Apple גם במחשב ה-Mac השולחני שלו וגם במחשב ה-Mac הנייד שלו. לחלופין, תלמידים רבים יכולים להשתמש בזה אחר זה בתוכנה של Apple במחשב Mac יחיד שממוקם במרכז משאבים או בספריה; וכן

(iii) למעט כפי שהותר אחרת בכתב על ידי נציג מורשה של Apple, להתקין, להשתמש ולהפעיל עד שני (2) עותקים או מופעים נוספים של

התוכנה של Apple, או של כל גרסה קודמת של מערכת ההפעלה macOS או OS X או של כל גרסה מאוחרת יותר של התוכנה של Apple, בסביבות מערכת הפעלה וירטואליות בכל מחשב ממותג Apple שנמצא בבעלותך או בשליטתך וכבר מפעיל את התוכנה של Apple, למטרות: (א) פיתוח תוכנה; (ב) בדיקות במהלך פיתוח תוכנה; (ג) שימוש ב-macOS Server, או (ד) שימוש אישי ולא מסחרי.

למעט כפי שהותר במפורש בסעיף 3, הזכות שהוענקה בסעיף 2ב'(iii) לעיל אינה מתירה לך להשתמש בעותקים או במופעים של התוכנה של Apple שעברו וירטואליזציה בכל הקשור ללשכות שירות, שיתוף זמן (time sharing), שיתוף מסופים, שירות ממסר או סוגים דומים אחרים של שירותים. למעט כפי שהותר במפורש בסעיף 2ב' זה, אסור לך להשתמש בתוכנה של Apple להפעלת תוכנת מערכת הפעלה של Apple, לרבות iOS, iPadOS, watchOS או tvOS, בסביבות של מערכות הפעלה וירטואליות במחשבי Mac.

ג. <u>רישיון רב-משתמשים או רישיון תחזוקה</u>. אם השגת את התוכנה של Apple במסגרת תוכנית של רישיון רב-משתמשים או רישיון תחזוקה עם Apple, התנאים של הרישיון רב-המשתמשים או רישיון התחזוקה יקבעו את מספר העותקים של התוכנה של Apple שמותר לך להוריד, להתקין, להפעיל ולהשתמש בהם במחשבים של מותג Apple שנמצאים בבעלותך או בשליטתך. למעט כפי שהוסכם בכתב על-ידי Apple, כל סעיפי התקנון של רישיון זה יחולו על השימוש שלך בתוכנה של Apple שהושגה במסגרת רישיון רב-משתמשים או רישיון תחזוקה.

ד. <u>דרישות מערכת; חשבון Apple</u>. לתשומת לבך, התוכנה של Apple נתמכת רק על ידי חומרה של מותג Apple שעומדת בדרישות המערכת שצוינו על ידי Apple. בנוסף, על-מנת להשתמש במאפיינים מסוימים של התוכנה של Apple ובשירותים מסוימים (המפורטים בסעיף 6) או לגשת אליהם, ייתכן שיהיה עליך להירשם לקבלת שם משתמש וסיסמה ייחודיים, שנקראים "חשבון Apple".

ה. <u>גופנים</u>. בכפוף לתקנון של רישיון זה, מותר לך להשתמש בגופנים הכלולים בתוכנה של Apple על-מנת להציג ולהדפיס תוכן בעת הפעלת התוכנה של Apple. עם זאת, מותר לך להטביע גופנים בתוכן רק אם הדבר מותר בהתאם למגבלות ההטבעה שמצורפות לגופן המדובר. ניתן למצוא את מגבלות ההטבעה האלה בחלונית Font Book/Preview/Show Font Info (ספר הגופנים/תצוגה מקדימה/הצגת פרטי הגופן).

ו. <u>קולות; כתוביות בזמן אמת</u>. בכפוף לתקנון של רישיון זה, באפשרותך: (i) להשתמש בקולות המערכת הכלולים בתוכנה של Apple (להלן: "קולות מערכת") (1) בעת הפעלת התוכנה של Apple וכן (2) כדי ליצור תוכן מקורי ופרויקטים משלך לשימוש אישי ולא מסחרי; (ii) להשתמש ב'כתוביות בזמן אמת' שנוצרות באופן אוטומטי במכשיר בזמן אמת על ידי התוכנה של Apple ("כתוביות בזמן אמת"), בין שנוצרו במהלך שיחת FaceTime ובין שבשיחה אחרת, רק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך; וכן (iii) להשתמש במאפיין 'קול אישי' כדי ליצור קול במכשיר שנשמע כמוך ("קול אישי") תוך שימוש בקול אישי משלך לשימוש אישי ולא מסחרי. אף יצירה או שימוש אחרים ב'קולות מערכת', ב'כתוביות בזמן אמת' או ב'קול אישי' אינם מותרים ברישיון זה, כולל, בין היתר, שימוש, העתקה, תצוגה, ביצוע, הקלטה, פרסום או הפצה מחדש של כל אחד מ'קולות מערכת', 'כתוביות בזמן אמת' או 'קול אישי' בהקשר של רווח, מלכ"ר, שיתוף ציבורי או מסחרי.

ז. <u>מאפיינים ותמיכה של היישום 'תמונות'</u>. ייתכן שהיישום 'תמונות' של התוכנה של Apple ("היישום 'תמונות'") לא יתמוך בפורמטים מסוימים של וידאו ותמונה. השימוש במאפיינים מסוימים של היישום 'תמונות' יהיה תלוי במאפיינים של המצלמה שברשותך. סנכרון תמונות עם היישום 'תמונות' ועם כל שירות של Apple או של צד שלישי עשוי לגרום לאובדן נתונים. פריטי הגרפיקה, המוזיקה וערכות הנושא למצגות שכלולים ביישום 'תמונות' מיועדים אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי, במצגות שאת/ה יוצר/ת עם היישום 'תמונות'. אסור לך להשתמש, לחלץ או להפיץ, באופן מסחרי או אחר, על בסיס עצמאי, אף צילום, תמונה, גרפיקה, יצירת אמנות, שמע, וידאו או נכסים דומים ("חומרים דיגיטליים") הכלולים ביישום 'תמונות' או הניתנים כחלק ממנו, או להשתמש באופן אחר בחומרים דיגיטליים שלא בהקשר של השימוש המיועד שלהם כחלק מהיישום 'תמונות'.

ח. <u>מאפייני שמירת תוכן במטמון</u>.
1. במידה ש-Apple ו/או החברות המסונפות אליה מעמידות לרשות המשתמשים תוכנה ו/או תכנים מסוימים שניתן לשמור במטמון (כגון תכנים רלוונטיים מ-Mac App Store) ("תכנים תואמי Apple"), מאפיינים מסוימים בתוכנה של Apple ("מאפייני שמירת תוכן במטמון") עשויים להוריד באופן אוטומטי תכנים תואמי Apple אלה ולשמור אותם במטמון מקומי במחשב ממותג Apple שלך שבו פועלת התוכנה של Apple (למטרות סעיף זה, מחשב ממותג Apple כזה ייקרא "Mac התומך בשמירת תוכן במטמון"). **על ידי שימוש במאפיינים של התוכנה של Apple המאפשרים שמירה במטמון, את/ה מביע/ה את הסכמתך לכך ש-Apple תוכל להוריד תכנים תואמי Apple ולשמור אותם בזיכרון מטמון מקומי אצלך ב-Mac התומך בשמירת תוכן במטמון.** באפשרותך לבטל בכל עת מאפיינים בתוכנה של Apple המאפשרים שמירה במטמון על ידי מעבר אל 'שיתוף' ב'הגדרות המערכת' ב-Mac התומך בשמירה במטמון.

2. מאפייני שמירת תוכן במטמון של התוכנה של Apple מיועדים לשימוש בלעדי במחשב Mac התומך בשמירת תוכן במטמון אשר נמצא בבעלותך או בשליטתך, וזאת למטרה הבלעדית של קיצור זמני ההעברה של תכנים תואמי Apple אל משתמשי קצה מורשים שנמצאים בבית, בחברה או בארגון שלך. את/ה מבין/ה שמשתמשים אלה עשויים להידרש לאמת את זהותם בנפרד מול Apple כדי שיוכלו לקבל תכנים תואמי Apple, ושקיצור זמני ההעברה של תכנים תואמי Apple באמצעות מחשב Mac התומך בשמירת תוכן במטמון לא ישנה את התנאים החלים עליך או על משתמשי הקצה שלך בעת קבלת אותם תכנים תואמי Apple.

3. את/ה מכיר/ה בכך ומסכים/ה שכל שימוש שייעשה בתכנים תואמי Apple יתבצע בכפוף לתנאי הרישיון החלים על סוג התכנים תואמי Apple שנשמרים במטמון. תנאים אלו עשויים לכלול, בין השאר, את תקנון שירותי המדיה של Apple, התקנון של iCloud, הסכם המנחים של iTunes U, הסכם רישיון התוכנה של iTunes U ו/או תנאי הרישיון התקפים שהגיעו עם התוכנה שאת/ה מוריד/ה, אלא אם ההורדה התבצעה תחת הסכם רישיון נפרד, ובמקרה כזה, תנאי הרישיון הנפרד יגברו. ניתן למצוא רשימה של הסכמי רישיון תוכנה של Apple (הסכמי SLA) בכתובת: https://www.apple.com/legal/sla/. את/ה מכיר/ה בכך ומסכים/ה שהשימוש במאפייני שמירת תוכן במטמון והאחסון של תכנים תואמי Apple במחשב ה-Mac התומך בשמירה במטמון לא מעניקים לך זכויות כלשהן מעבר לאלה שכבר הוענקו לך במסגרת תנאי הרישיון החלים על התכנים תואמי Apple, ולא יהוו הענקה, ויתור או הגבלה אחרת על זכות כלשהי של Apple או של בעלי זכויות יוצרים אחרים בתכנים תואמי Apple.

4. אסור לך להשתמש במאפייני שמירת תוכן במטמון במחשב Mac התומך בשמירת תוכן במטמון אם הוא נמצא ברשת שאינה בבעלותך או בשליטתך (או שמבחינה חוקית אסור לך להשתמש בה למטרות אלה), או לאפשר גישה לתכנים תואמי Apple מסוג זה למשתמשי קצה שנמצאים מחוץ לבית, לחברה או לארגון שלך. את/ה מסכים/ה להשתמש במאפייני שמירת תוכן במטמון אך ורק לצורך שימושך הפרטי,

הלא-מסחרי או למטרות שימוש פנימי בתוך החברה או הארגון שלך, ורק בכפוף לתנאים הכלולים במפורש במסמך זה. אינך רשאי/ת לספק לגורמי צד שלישי שירות שמשלב או מפיק תועלת משירותים או מידע המסופקים על ידי מאפייני שמירת תוכן במטמון, או שמשתמש במאפייני שמירת תוכן במטמון בדרך כלשהי.

5. על ידי הפעלה של מאפייני שמירת תוכן במטמון של התוכנה של Apple, את/ה מביע/ה את הסכמתך לחברת Apple לאחסן, לנטר ולאבטח את התכנים תואמי Apple במחשב ה-Mac שלך המאפשר שמירת תוכן במטמון, ולאסוף ולהשתמש במידע טכני על מחשב ה-Mac התומך בשמירת תוכן במטמון ורשתות קשורות, לרבות, בין השאר, מזהי חומרה וכתובות IP, לצורך ביצוע פעולות אלו. את/ה מסכים/ה להימנע מלכבות, להפסיק, לפרוץ, לעקוף או להפריע בדרך כלשהי למנגנוני האימות, האחסון או הווידוא של Apple, למנגנוני החתימה הדיגיטלית, לניהול זכויות דיגיטלי או למנגנוני אבטחה אחרים שמשמשים את Apple, או משולבים בתוכנה של Apple, בשירותים של Apple, בתכנים תואמי Apple, או בתוכנות או טכנולוגיות אחרות של Apple, וכן לא לאפשר לאחרים לעשות זאת.

6. Apple שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק תכנים תואמי Apple לשמירה במטמון במחשב ה-Mac התומך בשמירת תוכן במטמון (לדוגמה, ייתכן שתכנים שבעבר שמרת אצלך במטמון לא יהיו זמינים לשמירה חוזרת) ולהסיר תכנים תואמי Apple מכל סוג שהוא ששמורים אצלך במטמון ב-Mac התומך בשמירת תוכן במטמון, בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, וכי ל-Apple לא תהיה אחריות כלפיך במקרה שכזה. את/ה מבין/ה שייתכן כי שמירה כזו במטמון של תכנים תואמי Apple לא תהיה זמינה בכל המדינות או האזורים. באפשרותך להסיר את התכנים תואמי Apple ששמורים אצלך במטמון ולכבות את מאפייני 'שמירת תוכן במטמון' בכל עת.

ט. חיבורים ל-Remote Desktop. בכפוף לתקנון של רישיון זה, בעת התחברות מרחוק ממחשב או ממכשיר אלקטרוני אחר (כל אחד מהם יכונה "מכשיר") למחשב של מותג Apple שמופעלת בו התוכנה של Apple (למטרות סעיף זה, מחשב כזה של מותג Apple יכונה "Mac ביתי"), בין באמצעות המאפיין 'שיתוף מסך' ובין באמצעים אחרים:

(i) מכשיר אחד (1) בלבד רשאי להתחבר מרחוק בכל עת, בין באופן ישיר ובין באופן בלתי ישיר, כדי לשלוט בהפעלת המכתבה הגרפית של התוכנה של Apple שמופעלת ומוצגת ב-'Mac ביתי'; וכן

(ii) מספר סביר של מכשירים רשאים להתחבר מרחוק בו-זמנית למטרה הבלעדית של צפייה סימולטנית באותה הפעלת מכתבה גרפית של התוכנה של Apple שמופעלת ומוצגת ב-'Mac ביתי', כל עוד הם אינם שולטים בתוכנה של Apple בשום צורה; אך

(iii) מכשיר אחד (1) בלבד ממותג Apple רשאי להתחבר מרחוק בכל עת, בין באופן ישיר ובין באופן בלתי ישיר, כדי לשלוט בהפעלת מכתבה גרפית נפרדת של התוכנה של Apple, השונה מההפעלה שפועלת ומוצגת ב-'Mac ביתי', וחיבור כזה יתבצע רק באמצעות המאפיין 'שיתוף מסך' של התוכנה של Apple.

למעט ההיתר שניתן במפורש בסעיף 2ט' או בסעיף 3, או למעט היתר אחר שניתן ברישיון על ידי Apple, את/ה מסכים/ה שלא להשתמש בתוכנה של Apple או באף אחת מהפונקציות שלה בקשר עם לשכות שירות, שיתוף זמן (time sharing), שיתוף מסופים או סוגים דומים של שירותים, בין ששירותים כאלה ניתנים בארגון שלך או בין שהם מסופקים לצד שלישי.

י. הגבלות שימוש נוספות. ההיתרים המוענקים ברישיון זה אינם מתירים לך להתקין או להפעיל את תוכנות Apple, או להשתמש בהן, בכל מחשב שאינו שייך למותג Apple, או לאפשר לאחרים לעשות כן, ואת/ה מסכים/ה להגבלות אלה. את/ה מסכים/ה שלא להסיר, להסתיר או לשנות הודעות קניין (לרבות הודעות על סימנים מסחריים ועל זכויות יוצרים) שעשויות להיות מצורפות לתוכנה של Apple או כלולות בה. למעט כפי שהותר אחרת במסגרת התנאים של רישיון זה או במסגרת הרישיון של (i) :Apple משתמש אחד בלבד רשאי להשתמש בתוכנה של Apple בכל זמן נתון, וכן (ii) אסור לך להפוך את התוכנה של Apple לזמינה ברשת שבה היא עשויה לפעול או להיות בשימוש במספר מחשבים בו-זמנית. למעט כפי שהותר במפורש בסעיף 3, אסור לך להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להפיץ מחדש או להעניק רישיונות משנה של התוכנה של Apple.

יא. עותק גיבוי. מותר לך להכין עותק אחד של התוכנה של Apple (לא כולל קוד ROM האתחול וקושחה אחרת של Apple שמוטבעת או מוכלת באופן אחר בחומרה של מותג Apple) במתכונת הניתנת לקריאה על ידי מחשב, למטרות גיבוי בלבד, בתנאי שעותק הגיבוי יכלול את כל הודעות זכויות היוצרים וההודעות האחרות בדבר זכויות קניין, הכלולות בתוכנת המקור. קוד ROM האתחול והקושחה של Apple מסופקים אך ורק לצורך שימוש בחומרה של מותג Apple ואסור לך להעתיק, לשנות או להפיץ מחדש את קוד ROM האתחול והקושחה של Apple, או כל חלק מהם.

יב. העברת נתונים של תוכנה קיימת. אם תשתמש/י ב'מדריך ההתקנה/העברת הנתונים' כדי להעביר תוכנה ממחשב אחד של מותג Apple למחשב אחר של מותג Apple, זכור/י שהמשך השימוש בעותק המקורי של התוכנה עשוי להיות אסור ברגע שעותק הועבר למחשב אחר, אלא אם כן כבר יש ברשותך עותק ברישיון של התוכנה בשני המחשבים. עליך לעיין בהסכמי רישיונות התוכנה הרלוונטיים כדי לבדוק איזה תקנון חל. ייתכן שתוכנה ושירותים של צדדים שלישיים לא יהיו תואמים לתוכנה זו של Apple, וההתקנה של תוכנה זו של Apple עשויה להשפיע על הזמינות והשימושיות של תוכנות או שירותים אלה של צדדים שלישיים.

יג. קוד פתוח. Apple הפכה או עשויה להפוך רכיבים מסוימים של התוכנה של Apple ותוכנות קוד פתוח של צד שלישי שכלולות בתוכנה של Apple לזמינים באתר הקוד הפתוח שלה (https://www.opensource.apple.com/) (מכונים יחד ייירכיבי קוד פתוחיי). את/ה רשאי/ת לשנות או להחליף רכיבי קוד פתוח אלה בלבד, בכפוף לתנאים הבאים: (i) השימוש בתוכנה של Apple שתתקבל בתום השינויים יתבצע, כתחליף לתוכנה של Apple שלא בוצעו בה שינויים, במחשבים של מותג Apple שנמצאים בבעלותך או בשליטתך, כל עוד בכל אחד ממחשבי Apple האלה מותקן עותק בעל רישיון מתאים של התוכנה של Apple; וכן (ii) עליך לעמוד בתנאים של רישיון זה ובכל תנאי הרישוי הרלוונטיים שנוגעים לשימוש ברכיבי קוד פתוח. Apple אינה מחויבת לספק עדכונים, תחזוקה, אחריות, תמיכה טכנית או אחרת או שירותים עבור התוכנה של Apple שהתקבלה בתום השינויים. את/ה מכיר/ה באופן מפורש בכך שאם ייגרם כשל או נזק לחומרה של Apple כתוצאה מהשינוי של רכיבי הקוד הפתוח של התוכנה של Apple, הכשל או הנזק לא יכוסה על ידי תנאי האחריות של החומרה של Apple.

יד. איסור הנדסה לאחור. אסור לך, ואת/ה מסכים/ה שלא לעשות זאת ולא לאפשר לאחרים לעשות זאת, להעתיק (למעט כפי שמותר במפורש

לפי רישיון זה או לפי כללי השימוש, אם הם חלים עליך), לבצע הידור לאחור, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות להפיק את קוד המקור או את נתוני האימון, לפענח, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה של Apple או של כל שירות המסופק באמצעות התוכנה של Apple, או של כל חלק מהם (למעט ובמידה שהגבלה כאמור אסורה לפי הדין החל או לפי תנאי הרישוי החלים על רכיבי קוד פתוח העשויים להיות כלולים בתוכנה של Apple). את/ה מסכים/ה בנוסף שלא להפריע, להשבית או לשנות כל אחד מהמחוונים הקוליים, החזותיים או האחרים של התוכנה של Apple או של חומרה ממותג Apple, ש-Apple מספקת כדי לציין שמתבצעת הקלטת וידאו, שימוש במיקרופון, הקלטת מסך או הקלטת מצלמה.

טו. ציות לחוקים. את/ה מסכים/ה להשתמש בתוכנה ובשירותים של Apple (כהגדרתם בסעיף 6 להלן) בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים, לרבות החוקים המקומיים של המדינה או האזור שבהם את/ה מתגורר/ת או שבהם את/ה מוריד/ה או משתמש/ת בתוכנה ובשירותים של Apple. כמו כן, את/ה מסכים/ה לא להשתמש בתוכנה ובשירותים של Apple כדי ליצור תוכן מלאכותי (לרבות, למשל, תוכן מלאכותי בוטה או בעל אופי מיני) באף דרך האסורה על פי החוק הרלוונטי. ייתכן שמאפייני התוכנה והשירותים של Apple לא יהיו זמינים בכל השפות או האזורים ומאפיינים מסוימים עשויים להשתנות לפי אזור. ייתכן שחלק מהמאפיינים או מהתוכן של התוכנה והשירותים של Apple יהיו כפופים לתנאים או להגבלות נוספים. לצורך הפעלתם של כמה ממאפייני התוכנה והשירותים של Apple נדרש חיבור לאינטרנט.

טז. תוכנה של צד שלישי. Apple סיפקה, כחלק מחבילת התוכנה של Apple, ועשויה לספק כשדרוג, עדכון או תוספת לתוכנה של Apple, גישה לתוכנות או לשירותים מסוימים של צד שלישי, לנוחותך. אם התוכנה של Apple מכילה או מספקת גישה לתוכנות או לשירותים של צד שלישי, Apple אינה מחויבת, באופן מפורש או משתמע, לספק תמיכה טכנית או אחרת לתוכנות או לשירותים כאלה. עליך לפנות ישירות לספק, ליצרן או לספק השירות המתאימים של התוכנה לקבלת תמיכה טכנית ושירות לקוחות הקשורים לתוכנה, לשירות ו/או למוצרים שלהם.

יז. שינויים בתוכנה של Apple. התוכנה של Apple תבדוק מעת לעת עם Apple אם ישנם שינויים בתוכנה של Apple. אם קיים שינוי, ייתכן שהמערכת תוריד ותתקין אותו במחשב שלך באופן אוטומטי, ואם הדבר רלוונטי, גם בהתקנים ההיקפיים. **בעצם השימוש בתוכנה של Apple, את/ה מסכים/ה לכך ש-Apple עשויה להוריד ולהתקין שינויי תוכנה של Apple באופן אוטומטי במחשב ובהתקנים ההיקפיים שלך.** ניתן להשבית בכל עת עדכונים אוטומטיים של מערכת ההפעלה ו'עדכוני אבטחה ברקע' על ידי שינוי ההגדרות ב'הגדרות המערכת'. למידע נוסף, נא לעיין במדריך למשתמש עבור המחשב שברשותך.

יח. תווי מערכת. בכפוף לתקנון של רישיון זה, מותר לך להשתמש בתווי Genmoji ו-Memoji הכלולים בתוכנה של Apple או שנוצרו באמצעותה ("תווי מערכת"): (i) בעת עבודה עם התוכנה של Apple; וכן (ii) ליצירת תוכן ופרויקטים מקוריים משלך לשימושך האישי והלא מסחרי. אסור לך לעשות אף שימוש אחר בתווי המערכת לפי רישיון זה, לרבות, בין השאר, שימוש, שכפול, הצגה, ביצוע, הקלטה, פרסום או הפצה מחדש של כל אחד מתווי המערכת למטרות רווח, לא למטרות רווח, למטרות מסחריות או למטרת שיתוף ציבורי.

3. החכרה לשירותי פיתוח מותרים.

א. החכרה. מותר לך להחכיר או לבצע החכרת משנה של גרסה של התוכנה של Apple בשלמותה, שיש לך עבורה רישיון תקף, לאדם או לארגון (כל אחד מהם ייקרא "חוכר"), בתנאי שכל התנאים הבאים מתקיימים, אלא אם נקבע אחרת בכתב על ידי נציג מורשה של Apple:

(i) התוכנה של Apple שתוחכר תהיה בשימוש אך ורק למטרת מתן שירותי פיתוח מותרים, וכל חוכר חייב לעיין בתנאי רישיון זה ולהביע הסכמה לפעול על-פיהם;

(ii) כל תקופת החכרה תהיה לפחות עשרים וארבע (24) שעות רציפות;

(iii) במהלך תקופת ההחכרה, החוכר שהוא גם משתמש הקצה, חייב להיות המשתמש היחיד והבלעדי בתוכנה של Apple ובחומרה ממותג Apple שבה התוכנה מותקנת, ולהיות בעל השליטה בהן, עם היוצא מהכלל הבא: לך, כגורם שמחכיר את התוכנה של Apple ("המחכיר/ה") יש היתר לספק תמיכה ניהולית עבור התוכנה של Apple; וכן

(iv) לפני השימוש בתוכנה של Apple, על החוכר שהוא גם משתמש הקצה לעיין בתנאי רישיון זה ולהסכים להיות כפוף להם, וכן לעיין ולקבל את התנאים החלים על כל תוכנה המותקנת מראש בתוכנה של Apple, לרבות, בין השאר, תוכנת הפיתוח Xcode של Apple וכל תוכנה אחרת של Apple או של צד שלישי.

למטרות סעיף 3 זה: (א) "החוכר שהוא גם משתמש הקצה": הכוונה היא לחוכר/ת שהוא/היא משתמש/ת הקצה אשר ישתמש/תשתמש בתוכנה של Apple שהוחכרה, אך ורק לביצוע שירותי פיתוח מותרים, וכן (ב) "שירותי פיתוח מותרים" הם שירותי שילוב רציפים, לרבות, בין היתר, פיתוח תוכנה, בניית תוכנה ממקור, בדיקות אוטומטיות במהלך פיתוח תוכנה והרצת כלי הפיתוח הנחוצים לתמיכה בפעילויות כאלה. כל מחכיר/ה חייב/ת למסור ל-Apple הודעה מראש לפני החכרה או החכרת משנה של התוכנה של Apple בהתאם לסעיף 3 זה, על ידי יצירת קשר עם מחלקת Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

ב. החכרת משנה. גם לחוכר/ת מותר להחכיר את התוכנה של Apple בהחכרת משנה בכפוף לתנאים של סעיף 3 זה, בתנאי שהחוכר/ת עומד/ת בכל התנאים בסעיף 3 זה. במהלך תקופת החכרת המשנה, החוכר/ת שמחכיר/ה את התוכנה של Apple בהחכרת משנה (וגם נחשב/ת מאותו רגע למחכיר/ה בהתאם לתנאי סעיף 3 זה) חייב/ת לוותר במלואן על זכויות השימוש והשליטה בתוכנה של Apple ובחומרה ממותג Apple שבה התוכנה מותקנת, לטובת החוכר/ת בהחכרת משנה.

ג. אכיפה. כמחכיר/ה, באחריותך: (i) להבטיח כי כל חוכר/ת מציית/ת לדרישות המפורטות בסעיף 3 זה; (ii) להבטיח כי כל חוכר/ת מקבל/ת את כל תנאי הרישיון החלים; וכן (iii) לסייע ל-Apple באכיפת עמידה בתנאים אלה. אם חוכר/ת מפר/ה את תנאי רישיון זה או תנאים של רישיונות רלוונטיים אחרים של Apple, זכויותיו/ה לשימוש בתוכנה של Apple יפוגו אוטומטית, ואת/ה מסכים/ה להפסיק באופן מיידי את השימוש של אותו/אותה חוכר/ת בתוכנה של Apple ברגע שבו התגלתה הפרה כזו או עם קבלת הודעה בכתב מ-Apple באשר להפרה כזו.

ד. וירטואליזציה. עבור כל עותק של התוכנה של Apple שהוחכר בהתאם לסעיף 3 זה, מחכיר/ה או חוכר/ת (אך לא שניהם) רשאי/ת להתקין, להשתמש ולהפעיל עותקים או מופעים נוספים של התוכנה של Apple בסביבות מערכת הפעלה וירטואליות בהתאם לסעיף 2ב'(iii), בתנאי

שהמחכיר/ה רשאי/ת לבצע וירטואליזציה של מופע או עותק אחד בלבד של התוכנה של Apple ככלי הקצאה לצורך מתן גישה לחוכר/ת לתוכנה של Apple ושימוש בה בהתאם לסעיף 3 זה.

ה. תצורת המערכת. אם את/ה חוכר/ת, את/ה מכיר/ה בכך שייתכן שהתוכנה של Apple הוגדרה בעבר על ידי המחכיר/ה שמחכיר/ה לך את התוכנה של Apple, כולל בחירת הגדרות עבור 'נתוני ניתוח', 'שירותי מיקום' ומאפיינים אחרים הקשורים לאבטחה, לפרטיות ולאיסוף נתונים. את/ה מקבל/ת ומסכים/ה לכך ש-Apple אינה אחראית לתצורה של התוכנה של Apple כפי שהוגדרה על ידי המחכיר/ה.

4. העברה.
א. אם השגת את התוכנה של Apple באמצעות התקנה מראש בחומרה של מותג Apple או אם השגת את הרישיון לתוכנה של Apple מה-Mac App Store או באמצעות עדכון תוכנה, מותר לך לבצע העברה קבועה וחד-פעמית של כל זכויותיך לפי הרישיון בתוכנה של Apple (בצורתה המקורית, כפי שסופקה על ידי Apple) לצד אחר, בתנאים הבאים: (i) התוכנה של Apple תועבר ביחד עם החומרה של מותג Apple; (ii) ההעברה חייבת לכלול את כל התוכנה של Apple, על כל מרכיביה, ורישיון זה; (iii) לא תשמור/י אף עותק של התוכנה של Apple, כולה או חלקה, לרבות עותקים המאוחסנים במחשב או על-גבי התקן אחסון אחר; וכן (iv) הצד שמקבל את התוכנה של Apple קורא את התקנון של רישיון זה ומסכים לקבל אותו. למטרות רישיון זה, אם Apple מספקת עדכון (לדוגמה, מגרסה 10.14 לגרסה 10.14.1) לתוכנה של Apple, העדכון ייחשב לחלק מהתוכנה של Apple ולא ניתן יהיה להעבירו בנפרד מגרסת התוכנה של Apple שקדמה לעדכון.

ב. אסור לך להעביר כל תוכנה של Apple ששונתה או הוחלפה בהתאם לסעיף 2ג' לעיל. כל הרכיבים של התוכנה של Apple מסופקים כחלק מחבילה, ולא ניתן להפרידם מהחבילה ולהפיצם כיישומים עצמאיים. שים/י לב כי התוכנה של Apple המסופקת עם מוצר חומרה מסוים ממותג Apple לא בהכרח תפעל בדגמים אחרים של חומרה ממותג Apple.

ג. כל עותק של התוכנה של Apple שייתכן שיסופק על ידי Apple למטרות קידום מכירות, הערכה, אבחון או שחזור ישמש אך ורק למטרות אלה ולא יימכר או יועבר מחדש.

ד. Apple רשאית להקצות רישיון זה במלואו או בחלקו או להקצות זכויות או התחייבויות הכפופות לו לכל שותף או חברה בת של Apple בכל עת וללא הודעה מראש.

5. הסכמה לשימוש בנתונים. מאפיינים מסוימים, כגון 'ניתוח נתונים', 'שירותי מיקום', Siri, 'הכתבה' ו-Spotlight, עשויים להזדקק למידע מהמחשב שלך לצורך הפעלתם. אנו נספק לך פרטים בנושא המידע שנשלח אל Apple והאופן שבו החברה עשויה להשתמש במידע זה בעת ההפעלה של מאפיינים אלה או בעת שימוש בהם. לפרטים נוספים, בקר/י בכתובת https://www.apple.com/privacy/. בכל עת, המידע שלך יטופל בכפוף למדיניות הפרטיות של Apple, הזמינה בכתובת: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. התוכנה והשירותים של Apple וחומרים של צד שלישי.
א. כללי. התוכנה של Apple עשויה לאפשר גישה לשירותים של Apple, כגון iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, 'מפות', News ושירותים ואתרי אינטרנט אחרים של Apple ושל צדדים שלישיים (שנקראים, ביחד ולחוד, "שירותים"). השימוש בשירותים אלו מחייב גישה לאינטרנט, והשימוש בשירותים מסוימים עשוי לחייב חשבון Apple, לדרוש ממך להסכים לתנאים נוספים ולהיות כרוך בעלויות נוספות. השימוש שלך בתוכנה זו בשילוב עם חשבון Apple, או עם שירותים אחרים של Apple, מהווה את הסכמתך לתנאי השירות הרלוונטיים, כגון התקנון העדכני של שירותי המדיה של Apple במדינה או באזור שבהם את/ה ניגש/ת לשירותים כאלה. ניתן לקרוא את התנאים הללו בכתובת https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

ב. אם תירשם/י ל-iCloud, תוכל/י לגשת למאפיינים מסוימים של iCloud, כגון iCloud Drive, 'אלבומים משותפים' ו'איתור' ישירות מהתוכנה של Apple. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שהשימוש שלך ב-iCloud ובמאפיינים אלה כפוף לתקנון העדכני של שירות iCloud, הזמין לעיון בכתובת: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

ג. תוכן היישום News. השימוש שלך בתוכן שניגשת אליו דרך היישום News מוגבל אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי, אינו מעביר לך זיקת בעלות כלשהי בתוכן ומחריג באופן ספציפי, ללא הגבלה, כל זכויות לשימוש מסחרי או לשימוש לצורך קידום מכירות בתוכן שכזה.

ד. מפות. השירות ומאפייני המפות של התוכנה של Apple ("מפות"), כולל כיסוי נתוני המפות, עשויים להשתנות מאזור לאזור. בעת הפעלת 'מפות' או בעת שימוש ביישום זה, יסופקו לך פרטים לגבי המידע שיישלח ל-Apple ולגבי אופן השימוש שייתכן שייעשה בו. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה לכך שהשימוש שלך ב'מפות' כפוף לתקנון העדכני של השירות 'מפות', שאליו ניתן לגשת ושבו ניתן לעיין בסרגל הצד של היישום 'מפות'.

ה. בינה מלאכותית. מכשירים, תוכנות ושירותים של Apple עשויים גם לספק לך גישה למאפייני בינה מלאכותית (יחד: "בינה מלאכותית"). בינה מלאכותית עלולה לטעות. לעיתים, המקורות שבהם בינה מלאכותית משתמשת עשויים להיות לא אמינים, לא רלוונטיים או לא מדויקים, ולעיתים בינה מלאכותית עשויה לספק מידע שגוי. בעת מתן תשובה, בינה מלאכותית עשויה להשתמש במידע שהיא מוצאת באינטרנט. הפלט עשוי להיראות משכנע, אך עלול להיות גם לא שלם, לא מדויק או לא הולם. יש להפעיל תמיד שיקול דעת ולבדוק את המידע שמתקבל מבינה מלאכותית לפני קבלת החלטות או נקיטת פעולה. את/ה מסכים/ה כי באחריותך להעריך אם פלט כלשהו שלם, מדויק ומתאים למקרה השימוש שלך, לרבות הצורך בבדיקה אנושית. בינה מלאכותית לא תוכננה ולא נועדה לספק ייעוץ מקצועי, ואין להשתמש בפלט כדי לספק ייעוץ מקצועי או לקבל החלטות הקשורות לבריאות, לכספים, למשפט, למסחר או לפעילויות אחרות בסיכון גבוה ללא בדיקה אנושית. כל פלט בנוגע לנושאים אלה מסופק למטרות מידע בלבד ואינו תחליף לייעוץ של איש מקצוע מוסמך. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי באחריותך – לא באחריות Apple – השימוש בפלט שנוצר על ידי בינה מלאכותית על סמך הבקשות שלך, התגובה אליו וכל פעולה שתינקט בקשר אליו. נאסר עליך לגשת לבינה מלאכותית, להשתמש בה, להגיש לה בקשות או לאפשר לאחרים לגשת אליה, להשתמש בה או להגיש לה בקשות באופן שעלול: (i) לנצל לרעה, לפגוע או לאיים בפגיעה בילדים, לרבות יצירה, הפצה או קידום של חומר המתאר התעללות מינית בילדים, (ii) לקדם או לאפשר אלימות מכל סיבה שהיא, (iii) לעודד שימוש בלתי חוקי או פזיז בנשק או בחפצים מסוכנים, (iv) לסייע, לקדם או להאדיר כל צורה של התאבדות או פגיעה עצמית, (v) להונות או להטעות אחרים, לרבות באמצעות גניבה ספרותית, חוסר יושר אקדמי, הונאות, דיוג, תוכנות זדוניות או קידום מידע מטעה או כוזב, (vi) לסווג אנשים על סמך נתונים ביומטריים כדי להסיק מאפיינים רגישים, (vii) להעריך או לסווג אנשים על סמך

התנהגות חברתית או מאפיינים אישיים באופן שמוביל ליחס מזיק או בלתי הוגן, בין אם בהקשר שאינו קשור לנתונים המקוריים ובין אם באופן שאינו מוצדק או בלתי מידתי, (viii) לבצע הערכת סיכון של אדם לביצוע עבירה פלילית, או להשתמש בה למטרות רשמיות בקשר לאכיפת החוק או למערכת המשפט הפלילי, (ix) לנצל לרעה, לפגוע, לשבש או להשיג גישה בלתי מורשית לרשתות, למערכות או לשירותים של אחרים (לרבות Apple), (x) לעקוף מדיניות בטיחות, אמצעי הגנה או הגבלות כלשהם בתוכנה או בשירותים של Apple, (xi) להסיר סימני מים או אישורי תוכן אחרים שנועדו לזהות זכויות קניין רוחני או לסמן תוכן כנוצר על ידי בינה מלאכותית, או (xii) להשתמש בפלט שנוצר מיכולות או ממאפיינים של בינה מלאכותית כדי לאמן, לכוונן או לשפר מודל בינה מלאכותית אחר. את/ה שומר/ת על כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים שלך – לרבות כל זכויות הקניין הרוחני – שיש לך בבקשות שהוגשו לבינה מלאכותית. בכפוף לזכויות הקיימות מראש של Apple או של צדדים שלישיים, Apple אינה טוענת לבעלות על פלט כלשהו שמתקבל מבינה מלאכותית. עליך לקבוע בעצמך אילו זכויות, לרבות זכויות קניין רוחני, יש לך בפלט ובאפשרות להשתמש בו, תוך התחשבות בתרחישי השימוש שלך ובדינים החלים בתחום השיפוט הרלוונטי. ייתכן שהפלט שמתקבל מבינה מלאכותית לא יהיה ייחודי לך. אנשים אחרים עשויים לשלוח בקשות דומות לשלך, והם עשויים לקבל את אותה תשובה, תשובה דומה או תשובה שונה.

ו. מובן לך כי בעת השימוש בתוכנה ובשירותים של Apple, את/ה עלול/ה להיחשף לתוכן שעשוי להיחשב לפוגעני, בלתי-צנוע או בלתי-הולם, כאשר תוכן כאמור עשוי להיות מזוהה כמכיל שפה בוטה, או שלא להיות מזוהה ככזה, וכי התוצאות של כל חיפוש, פלט של בינה מלאכותית או הזנת כתובת URL מסוימת עשויות, באופן אוטומטי וללא כוונה תחילה, ליצור קישורים או הפניות לחומר בלתי-הולם, או שלא לייצג בדרך אחרת את השקפותיה של Apple. על אף האמור, את/ה מסכים/ה שהשימוש בתוכנה ובשירותים של Apple הוא באחריותך הבלעדית, וכי ל-Apple, לחברות המסונפות אליה, לסוכניה, למנהליה או למעניקי הרישיונות שלה לא תהא חבות כלפיך בגין תוכן שעשוי להיחשב לפוגעני, בלתי-צנוע או בלתי-הולם.

ז. תוכנות ושירותים מסוימים של Apple עשויים להציג, לכלול או להפוך לזמינים תוכן, נתונים, מידע, יישומים או חומרי צד שלישי ("חומרים של צדדים שלישיים"), או לספק קישורים לאתרי אינטרנט מסוימים של צדדים שלישיים. על ידי השימוש בתוכנה ובשירותים של Apple, את/ה מכיר/ה בכך ומסכים/ה כי Apple אינה אחראית לבחינה או להערכה של התוכן, רמת הדיוק, השלמות, העדכניות, התוקף, אי הפרה של זכויות היוצרים, החוקיות, ההגינות, האיכות או כל היבט אחר של חומרים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כאמור. Apple, נושאי המשרה בה, החברות המסונפות לה והחברות הבנות שלה אינם מאשרים או מקדמים שירותים של צדדים שלישיים, חומרים או אתרים של צדדים שלישיים, או חומרים, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים, ולא יישאו בכל חבות או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגינם. חומרים של צדדים שלישיים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים מסופקים אך ורק לנוחותך.

ח. Apple וספקי התוכן שלה אינם ערבים לזמינות, לדיוק, לשלמות, לאמינות או לעדכניות של מידע בנושא מניות, נתוני מיקום, מידע בריאותי או כל נתון אחר המוצג באמצעות התוכנה והשירותים של Apple. מידע פיננסי המוצג על ידי התוכנה והשירותים של Apple מיועד למטרות מידע כלליות בלבד, ואין להסתמך עליו כייעוץ להשקעות. לפני ביצוע כל עסקה בניירות ערך המתבססת על מידע שהושג דרך התוכנה והשירותים של Apple, עליך להתייעץ עם איש מקצוע בנושאים פיננסיים או בנושא ניירות-ערך, בעל סמכות חוקית להענקת ייעוץ פיננסי וייעוץ בנושא ניירות-ערך במדינה או באזור שבו את/ה גר/ה. נתוני מיקום שמתקבלים באמצעות התוכנה והשירותים של Apple, לרבות השירות 'מפות' של Apple, ניתנים למטרות ניווט כללי ו/או תכנון בלבד, ולא נועדו להיות מקור סמכותי במקרים שבהם נדרש מידע מדויק בנושא מיקום, או כאשר נתונים מוטעים, בלתי-מדויקים, בלתי-שלמים או כאלה שהגיעו באיחור בנושא מיקום עלולים להוביל למוות, לפציעה גופנית, לפגיעה ברכוש או לנזק סביבתי. את/ה מסכים/ה לכך שהתוצאות שתקבל/י מהיישום 'מפות', עשויות להיות שונות מתנאי השטח או הכביש בפועל עקב גורמים העשויים להשפיע על מידת הדיוק של הנתונים ביישום 'מפות', כגון, בין השאר, מזג אוויר, תנאי הדרך והתנועה ואירועים גאו-פוליטיים. למען בטיחותך, שים/י לב תמיד לשילוט ולתנאי הדרך בפועל. נהג/י בזהירות ועל-פי תקנות התנועה, ושים/י לב שהוראות לרוכבי אופניים ולהולכי רגל לא תמיד כוללות שבילים ייעודיים.

ט. במידה שאת/ה מעביר/ה תוכן באמצעות השימוש בתוכנה ובשירותים של Apple, את/ה מאשר/ת שאת/ה הבעלים של הזכויות בחומר זה, או שיש לך הרשאה לגביו או שאת/ה מורשה/ית מבחינה חוקית באופן אחר להעביר תוכן זה, וכן שתוכן זה אינו מפר את תנאי השימוש החלים על התוכנה והשירותים של Apple. את/ה מסכים/ה לכך שהתוכנה והשירותים של Apple כוללים תוכן, מידע וחומר קנייניים אשר הם בבעלות Apple, בעלי האתר או מעניקי הרישיונות שלהם, והם מוגנים לפי חוקי קניין רוחני וחוקים רלוונטיים אחרים, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים. את/ה מסכים/ה שלא להשתמש בתוכן, במידע ובחומר קנייניים כאמור, למעט עבור שימוש מותר בתוכנה ובשירותים של Apple, או בכל צורה שאינה עולה בקנה אחד עם התנאים של רישיון זה, או שמפרה את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי או של Apple. אסור לשכפל אף חלק של התוכנה והשירותים של Apple בכל צורה או בכל אמצעי. את/ה מסכים/ה שלא לשנות, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על התוכנה והשירותים של Apple, בכל צורה שהיא, וכי לא תנצל/י את התוכנה והשירותים של Apple בכל צורה שלא הותרה לך, לרבות, אך לא רק, על ידי שימוש בתוכנה ובשירותים של Apple להפצת וירוסי מחשב, וירוסי תולעת, סוסים טרויאניים או כל תוכנה זדונית אחרת, או על ידי הסגת גבול או העמסה על קיבולת רשת. כמו כן, הינך מסכים/ה שלא להשתמש בתוכנה ובשירותים של Apple בכל אופן כדי להפיץ ספאם, להונות, להטריד כל צד אחר, להתעלל בו, לארוב לו, לאיים עליו, להשמיץ אותו, לבצע (או לנסות לבצע) מעשה מרמה, לרבות באמצעות שליחת הודעה שנועדה להטעות אדם באופן שעלול לגרום להפסד או לנזק, או לפגוע באופן אחר בזכויותיו, וכי Apple לא תישא באחריות, בכל צורה שהיא, בגין שימוש כזה על-ידך, וגם לא תישא באחריות בגין הודעות או תשדורות מטרידות, מאיימות, משמיצות, פוגעניות, מפרות זכויות או בלתי חוקיות שתקבל/י כתוצאה משימוש בתוכנה ובשירותים של Apple.

י. ייתכן שחלק מהתוכנה והשירותים של Apple ומהחומרים של צדדים שלישיים לא יהיה זמין בכל השפות או בכל המדינות/האזורים. Apple אינה מצהירה כי תוכנה ושירותים של Apple וחומרים של צדדים שלישיים כאמור הם מתאימים או זמינים לשימוש במקום מסוים כלשהו. במידה שתחליט/י לגשת לתוכנה ולשירותים של Apple ולחומרים של צד שלישי כאמור או להשתמש בהם, את/ה עושה זאת ביוזמתך שלך, ואת/ה אחראי/ת לציות לכל חוק רלוונטי, לרבות, אך לא רק, החוקים המקומיים הרלוונטיים וחוקים בנוגע לפרטיות ולאיסוף מידע. Apple ומעניקי הרישיונות שלה שומרים על הזכות לשנות, להשעות, להסיר או לחסום את הגישה לתוכנה ולשירותים של Apple כאמור בכל עת, ללא הודעה מראש. בכל מקרה, Apple לא תישא בחבות להסרה או לחסימה של הגישה לתוכנה ולשירותים של Apple כאמור. Apple רשאית גם להטיל מגבלות על השימוש או הגישה לתוכנה ולשירותים מסוימים של Apple, בכל מצב וללא הודעה מראש או חבות מצדה.

7. סיום. רישיון זה יהיה בתוקף עד לסיומו. אם לא תקיים/י תנאי כלשהו מתנאי רישיון זה, זכויותיך לפי רישיון זה יסתיימו באופן אוטומטי, או יאבדו מתוקפן בפועל, ללא הודעה מ-Apple. עם סיום רישיון זה, עליך לחדול מכל שימוש בתוכנה של Apple ולהשמיד את כל העותקים של התוכנה של Apple, בין שהם מלאים ובין שהם חלקיים. סעיפים 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ו-13 של רישיון זה ימשיכו להיות תקפים גם לאחר סיום

הרישיון.

8. תניית פטור לגבי אחריות.
א. אם את/ה צרכן/ית פרטי/ת (מישהו שמשתמש בתוכנה של Apple מחוץ לתחום העיסוק, העסק או המקצוע שלו), ייתכן שחלות עליך זכויות משפטיות במדינת מגוריך הפוטרות אותך מההגבלות הבאות, והיכן שהגבלות אלה אינן מותרות הן לא יחולו עליך. לפרטים נוספים על זכויות אלה, עליך לפנות אל ארגון ייעוץ צרכני במקום מגוריך ולעיין בנספח השיפוטי.

ב. את/ה מאשר/ת ומסכים/ה באופן מפורש, כי עד למידה המותרת על פי חוק, השימוש בתוכנה של APPLE ובכל השירותים שמבוצעים באמצעות התוכנה של APPLE או שניתן לגשת אליהם דרכה, הוא באחריותך בלבד, וכי כל הסיכון באשר להשגת איכות, ביצוע, דיוק ומאמץ משביעי-רצון, מוטל עליך.

ג. עד למידה המרבית המותרת בחוק, התוכנה והשירותים של APPLE מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים", עם כל הפגמים וללא אחריות מכל סוג, ו-APPLE ומעניקי הרישיונות שלה (ביחד "APPLE", למטרות הסעיפים 8 ו-9), פוטרים עצמם בזאת מכל אחריות ותנאים בקשר לתוכנה ולשירותים של APPLE, בין שהם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות, בין השאר, האחריות ו/או התנאים המשתמעים בנושא סחירות, איכות מספקת, התאמה למטרה מסוימת, דיוק, הנאה שקטה ואי-הפרת זכויות של צד שלישי.

ד. APPLE אינה אחראית להפרעות להנאתך מהתוכנה ומהשירותים של APPLE, ואינה מתחייבת כי הפונקציות הכלולות בתוכנה של APPLE או השירותים המבוצעים או המסופקים על-ידה יעמדו בדרישותיך, שההפעלה של התוכנה והשירותים של APPLE תתבצע ללא הפרעות או טעויות, שכל שירות ימשיך להיות זמין, שפגמים בתוכנה או בשירותים של APPLE יתוקנו או שהתוכנה או השירותים של APPLE יהיו תואמים או יפעלו עם כל תוכנה, יישום או שירות של צד שלישי. התקנה של התוכנה הזו של APPLE עשויה להשפיע על הזמינות ועל השמישות של תוכנות, יישומים או שירותים של צד שלישי, כמו גם על מוצרים ועל שירותים של APPLE.

ה. כמו כן, את/ה מכיר/ה בכך שהתוכנה והשירותים של APPLE אינם מיועדים או מתאימים לשימוש במצבים או בסביבות שבהם כשל, עיכובים בזמנים, טעויות או אי-דיוקים בתוכן, בנתונים או במידע המסופקים על ידי התוכנה או השירותים של APPLE עלולים לגרום למוות, לנזק גוף או לנזק פיזי או סביבתי חמור, לרבות, בין השאר, הפעלת מתקנים גרעיניים, ניווט של כלי טיס או מערכות תקשורת, בקרת תנועה אווירית, אמצעים להצלת חיים או מערכות נשק.

ו. אף מידע בעל-פה או בכתב, או ייעוץ הניתן על-ידי APPLE או נציג מורשה של APPLE, לא יהווה אחריות. אם התוכנה או השירותים של APPLE יימצאו פגומים, את/ה נוטל/ת על עצמך את העלות המלאה של כל שירות או תיקון שיידרשו. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים שלילת אחריות משתמעת או הטלת הגבלות על זכויות סטטוטוריות רלוונטיות של צרכנים, ולכן ייתכן כי השלילה וההגבלות שלעיל לא יחולו עליך.

9. הגבלת חבות. אלא אם צוין אחרת ברישיון זה, כל עוד הדבר אינו אסור על-פי חוק, לא תחול על APPLE והחברות המסונפות אליה, הסוכנים או המנהלים שלה בשום מקרה אחריות בגין נזק גופני או בגין נזקים מקריים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות, בין השאר, נזקים בגין אובדן רווחים, נזק לנתונים או אובדן נתונים, אי יכולת להעביר או לקבל נתונים או מידע (כולל, ללא הגבלה, הנחיות, מטלות וחומרים הקשורים לקורסים), הפרעה עסקית או כל נזק או אובדן מסחרי אחר, הנובעים או הקשורים לשימושך או לחוסר היכולת שלך להשתמש בתוכנה או בשירותים של APPLE, או בכל תוכנה, יישום או שירות של צד שלישי ביחד עם התוכנה או השירותים של APPLE, ללא קשר לאופן שבו הם נגרמו, בהתעלם מתאוריית האחריות (חוזית, נזיקית או אחרת), ואף אם APPLE ידעה על האפשרות לנזקים כאמור. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הוצאה מהכלל או הגבלה של חבות בגין נזקי גוף, או בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שמגבלה זאת אינה חלה עליך. בכל מקרה, חבותה הכוללת של Apple כלפיך בגין כל הנזקים (למעט כפי שיידרש לפי החוק הרלוונטי במקרים שבהם מעורב נזק גוף), לא תעלה על מאתיים וחמישים דולר ארה"ב ($250.00). ההגבלות דלעיל יחולו, אף אם הסעד שצוין לעיל אינו מקיים את מטרתו המהותית.

10. בקרת ייצוא. אסור לך להשתמש בתוכנה של Apple, לייצאה או לייצאה מחדש, אלא בהתאם לחוקי ארה"ב ולחוקי תחומי השיפוט שבהם הושגה התוכנה של Apple. בייחוד, אך לא רק, אין לייצא או לייצא מחדש את התוכנה של Apple (א) למדינות שעליהן הוטל חרם על ידי ארה"ב או (ב) לכל אדם שמופיע ברשימת הגורמים המוכרזים (Specially Designated Nationals) של משרד האוצר של ארה"ב או ברשימת היחידים או הישויות הבלתי מורשים של משרד המסחר של ארה"ב או בכל רשימת הגבלות אחרת. בעצם השימוש בתוכנה של Apple, את/ה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אינך נמצא/ת באף מדינה כזו וכי אינך נכלל/ת באף רשימה כזו. כמו כן, את/ה מסכים/ה כי לא תשתמש/י בתוכנה של Apple למטרות האסורות לפי חוקי ארה"ב, לרבות, בין השאר, פיתוח, תכנון או ייצור של טילים ואמצעי-לחימה גרעיניים, כימיים או ביולוגיים.

11. משתמשי קצה ממשלתיים, ישויות כפופות ל-HIPAA ושותפים עסקיים
א. <u>משתמשי קצה ממשלתיים</u>. התוכנה של Apple והמסמכים הנלווים הם "מוצרים מסחריים", כפי שמונח זה הוגדר בסעיף 2.101 לתקנות 48 C.F.R., אשר מורכבים מ"תוכנת מחשב מסחרית" ומ"מסמכי תוכנת מחשב מסחרית", כפי שנעשה שימוש במונחים הללו בסעיף 12.212 לתקנות C.F.R. 48 או בסעיף 227.7202 לתקנות C.F.R. 48, לפי העניין. בהתאם לסעיף 12.212 לתקנות C.F.R. 48 או לסעיפים 227.7202-1 עד 227.7202-4 לתקנות C.F.R. 48, לפי העניין, הרישיון לתוכנת המחשב המסחרית ולמסמכי תוכנת המחשב המסחרית ניתן למשתמשי קצה בממשלת ארה"ב (א) אך ורק כמוצרים מסחריים, ו-(ב) אך ורק עם אותן זכויות שניתנות לכל משתמשי הקצה האחרים, בהתאם לתקנון זה. זכויות שלא פורסמו יישארו שמורות במסגרת חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב.

ב. <u>ישויות ושותפים עסקיים הכפופים ל-HIPAA</u>. אם את/ה ישות או שותף עסקי שה-HIPAA מכסה, לא תשתמש/י בתוכנה של Apple, בשירותי Apple, או בכל רכיב או פונקציה שלהם, כדי ליצור, לקבל, לתחזק או לשדר כל מידע בריאותי רגיש וניתן לזיהוי באופן אישי, כולל מידע בריאותי מוגן, או תשתמש/י בתוכנה של Apple או בשירותי Apple בכל דרך שתהפוך את Apple (או כל חברה בת של Apple) לשותף עסקי שלך או של צד שלישי כלשהו. המונחים המשמשים בסעיף זה יהיו בעלי המשמעות שנקבעה להם בסעיף 160.103 לתקנות C.F.R. 45.

12. הדין החל ונתיקות. על רישיון זה יחולו דיני מדינת קליפורניה, והוא יפורש לפיהם, להוציא עקרונותיה בקשר למתקל דינים. רישיון זה לא יהא כפוף לאמנת האו"ם בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין, והיישום שלה נשלל באופן מפורש. אם את/ה צרכן/ית היושב/ת בבריטניה,

על רישיון זה יחולו חוקי תחום השיפוט של מקום מגוריך. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע כי תנאי כלשהו, או חלק ממנו, אינו ניתן לאכיפה, יתר תנאי הרישיון ייוותרו בתוקפם המלא.

13. ההסכם המלא; השפה הקובעת. רישיון זה מהווה את כלל ההסכם בינך לבין Apple בנוגע לתוכנה של Apple, וגובר על כל הבנה קודמת או נוכחית בנושא זה. אף תיקון או שינוי ברישיון זה לא יהיה מחייב, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי Apple. כל תרגום של רישיון זה נעשה לשם דרישות מקומיות, ובמקרה של אי-התאמה בין הגרסה האנגלית לגרסאות שאינן באנגלית, תגבר הגרסה האנגלית של הרישיון, כל עוד הדבר אינו אסור לפי החוק המקומי באזור מגוריך.

14. הכרה בצדדים שלישיים.
א. חלקים מהתוכנה של Apple עשויים להשתמש או לכלול תוכנה של צד שלישי וחומר אחר המוגן בזכויות יוצרים. הכרה בצדדים שלישיים, תנאי רישוי ותניות פטור בנוגע לחומר כאמור, כלולים במסמכים האלקטרוניים של התוכנה של Apple, ושימושך בחומר כאמור כפוף לתנאים שלהם לפי העניין. השימוש ב-Google Safe Browsing Service כפוף לתנאי השירות של Google (https://www.google.com/intl/he/policies/terms/) ולמדיניות הפרטיות של Google (https://www.google.com/intl/he/policies/privacy/).

ב. ספריות תוכנה מסוימות ותוכנות נוספות של צד שלישי הכלולות בתוכנה של Apple הן תוכנות ללא תשלום והרישיון עבורן ניתן במסגרת הרישיון הציבורי הכללי של GNU (GPL) או הרישיון הציבורי הכללי המוקטן/של הספריה של GNU (LGPL), לפי העניין. ניתן לקבל עותק מלא של קוד המקור של תוכנה חינמית כזו במתכונת הניתנת לקריאה על ידי מחשב במסגרת התנאים של רישיון ה-GPL או ה-LGPL, לפי העניין, ללא תשלום למעט עלות המדיה, המשלוח והטיפול, באמצעות שליחת בקשה בכתב ל-Apple לכתובת opensource@apple.com. תוכנת ה-GPL/LGPL מופצת בתקווה שהיא תהיה מועילה, אך ללא כל אחריות, אפילו ללא האחריות המשתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. עותק של ה-GPL וה-LGPL מצורף לתוכנה של Apple.

ג. שימוש ב-MPEG-4. הרישיון למוצר זה ניתן תחת רישיון MPEG-4 Systems Patent Portfolio עבור קידוד בהתאם לתקן MPEG-4 Systems Standard, למעט העובדה שיש צורך ברישיון נוסף ובתשלום דמי תמלוגים במקרה של קידוד הקשור לדברים הבאים: (i) נתונים המאוחסנים או המשוכפלים במדיה פיזית שהתשלום עבורם מתבצע על בסיס כל כותר וכותר ו/או (ii) נתונים שהתשלום עבורם מתבצע על בסיס כל כותר וכותר, והם משודרים אל משתמש קצה לצורך אחסון ו/או שימוש לצמיתות. ניתן לקבל רישיון נוסף כזה מאת MPEG LA, LLC. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת https://www.mpegla.com.

הרישיון למוצר זה ניתן תחת רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio עבור שימוש אישי ובלתי-מסחרי על ידי צרכן למטרת (i) קידוד וידאו בהתאם לתקן MPEG-4 Visual Standard ("וידאו MPEG-4") ו/או (ii) פענוח וידאו MPEG-4 אשר קודד על-ידי צרכן פרטי העוסק בפעילות אישית ובלתי-מסחרית ו/או הושג מספק וידאו המורשה על-ידי MPEG LA לספק וידאו MPEG-4. לא מוענק או משתמע רישיון לכל שימוש אחר. פרטים נוספים, כולל מידע בנוגע לרישוי ושימוש בעלי אופי שיווקי, פנימי ומסחרי, ניתן לקבל מאת MPEG LA, LLC. ראה/י https://www.mpegla.com.

ד. הודעת H.264/AVC. במידה שהתוכנה של Apple כוללת פונקציית קידוד ו/או פענוח מסוג AVC, שימוש מסחרי ב-H.264/AVC מחייב רישיון נוסף והתנאי הבא יחול: ניתן בזאת רישיון לפונקציית ה-AVC במוצר זה אך ורק לשימוש אישי ובלתי-מסחרי על ידי צרכן פרטי לשם (i) קידוד וידאו בהתאם לתקן AVC רגיל ("וידאו AVC") ו/או (ii) פענוח וידאו AVC אשר קודד על ידי צרכן שעוסק בפעילות פרטית ובלתי-מסחרית ו/או וידאו AVC שהושג מספק וידאו המורשה לספק וידאו AVC. מידע בנוגע לשימושים אחרים ורישיונות ניתן להשיג מ-MPEG LA L.L.C. ראה/י HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

ה. הודעת AMR. הרישיון של פונקציונליות הקידוד והפענוח Adaptive Multi-Rate ("AMR") במוצר זה אינו מתיר שיחות קוליות סלולריות, או שימוש בכל מוצר טלפוני המובנה בארכיטקטורת QuickTime עבור פלטפורמת Windows. כמו כן, פונקציונליות הקידוד והפענוח AMR במוצר זה אינה מורשית לשימוש בתשתית תקשורת סלולרית, לרבות: תחנות בסיס, בקרי תחנות בסיס/בקרי רשתות רדיו, מרכזי מיתוג ושערים אל הרשת הציבורית הממותגת וממנה.

ו. הודעת FAA. נתוני "תצוגת מיקום מטוסים" ו"עדכוני מצב של המערכת הארצית של המרחב האווירי" (המכונים ביחד "נתוני טיסה") שמוצגים באמצעות התוכנה של Apple מופקים על ידי רשות התעופה הפדרלית (ה-FAA) של ארה"ב. את/ה מסכים/ה שלא להפיץ מחדש נתוני טיסה ללא אישור מראש בכתב מה-FAA. ה-FAA ו-Apple מסירות מעל עצמן כל אחריות, מפורשת או משתמעת (כולל האחריות המשתמעת בנוגע לסחירות והתאמה למטרה מסוימת) בנוגע לשימוש בנתוני הטיסה ולדיוק שלהם. את/ה מסכים/ה שה-FAA ו-Apple לא יישאו באחריות, ביחד או לחוד, בגין כל אובדן, נזק, תביעה, חבות, הוצאה או קנס, או עבור כל נזק עקיף, מיוחד, משני, מקרי או תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשימוש בנתוני הטיסה. התוכנה של Apple אינה ממומנת או מקודמת על ידי ה-FAA. ה-FAA אינה אחראית לבעיות טכניות או בעיות במערכת, ואין לפנות ל-FAA בנוגע לבעיות כאלה או לבעיות תפעוליות שנוגעות לזרימת התנועה.

ז. שימוש ב-Adobe Color Profiles. מותר לך להשתמש בתוכנה Adobe Color Profile המצורפת לתוכנה של Apple במסגרת רישיון זה, אך Adobe אינה מחויבת לספק כל תמיכה לפרופילי הצבע האלה, כולל שדרוגים או גרסאות עתידיות של הפרופילים או פריטים אחרים. בנוסף לאמור בסעיפים 8 ו-9 לעיל, Adobe לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בגין נזק, תביעה או עלות כלשהם. התוכנה Adobe Color Profile המופצת יחד עם התוכנה של Apple זמינה להורדה מ-Adobe גם בכתובת https://www.adobe.com.

ח. הסכם רישיון למשתמש קצה של ®Gracenote. יישום או מכשיר אלה כוללים תוכנה של Gracenote, Inc. שבאמריוויל, קליפורניה (להלן "Gracenote"). התוכנה של Gracenote (להלן "תוכנת Gracenote") מאפשרת ליישום זה לבצע זיהוי כונן ו/או קובץ ולהשיג מידע הקשור במוזיקה, לרבות השם, האמן, הרצועה ופרטי הכותר ("נתוני Gracenote") משרתים מקוונים או ממסדי נתונים מוטבעים (ביחד, "שרתי Gracenote") וכן לבצע פעולות נוספות. מותר לך להשתמש בנתוני Gracenote אך ורק לפעולות שנועדו למשתמש הקצה של יישום או מכשיר אלה.

את/ה מסכים/ה כי תשתמש/י בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote לשימושך האישי הלא מסחרי בלבד. את/ה מסכים/ה לא להקצות, להעתיק, להעביר או לשדר את תוכנת Gracenote או נתוני Gracenote כלשהם לצד שלישי כלשהו. את/ה מסכים/ה

לא להשתמש או לנצל את נתוני GRACENOTE, תוכנת GRACENOTE או שרתי GRACENOTE למעט כפי שהותר במפורש בזאת.

את/ה מסכים/ה שהרישיון הלא בלעדי שלך להשתמש בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote יסתיים אם תפר/י מגבלות אלה. אם הרישיון שלך מסתיים, את/ה מסכים/ה להפסיק כל שימוש בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote. Gracenote שומרת לעצמה את כל הזכויות בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote, לרבות כל זכויות הבעלות. Gracenote לא תישא בשום מקרה באחריות לכל תשלום לך תמורת מידע כלשהו שתספק/י. את/ה מסכים/ה ש-Gracenote, Inc. תהא רשאית לאכוף את זכויותיה תחת הסכם זה נגדך, ישירות בשמה.

השירות של Gracenote משתמש במזהה ייחודי למעקב אחר שאילתות למטרות סטטיסטיות. מזהה מספרי שמוקצה באופן אקראי נועד לאפשר לשירות של Gracenote לספור שאילתות בלי לדעת דבר על זהותך. מידע נוסף אפשר למצוא בדף האינטרנט של מדיניות הפרטיות של Gracenote לשירות של Gracenote.

את/ה מקבל/ת רישיון לשימוש בתוכנת Gracenote ובכל פריט של נתוני Gracenote כמות שהם ("AS IS"). Gracenote אינה מעניקה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לגבי הדיוק של נתוני Gracenote כלשהם בשרתי Gracenote. Gracenote שומרת לעצמה את הזכות למחוק נתונים משרתי Gracenote או לשנות קטגוריות נתונים מכל סיבה שהיא הנחשבת למספקת בעיני Gracenote. אין כל אחריות לכך שהפעולה של תוכנת Gracenote או שרתי Gracenote תהא נטולת שגיאות או רציפה. Gracenote אינה מחויבת לספק לך סוגי נתונים או קטגוריות נתונים נוספים חדשים או משופרים שייתכן ש-Gracenote תספק בעתיד, והיא רשאית להפסיק את שירותיה בכל עת.
GRACENOTE פטורה מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לזכות ולאי-הפרת זכויות. GRACENOTE אינה נושאת באחריות לתוצאות שיתקבלו עקב השימוש שלך בתוכנת GRACENOTE או בשרת GRACENOTE כלשהו. בשום מקרה GRACENOTE לא תישא באחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים או לכל הפסד הכנסה או הפסד רווחים.

15. הגבלות על שירות החיפוש של Yahoo. שירות החיפוש של Yahoo שזמין ב-Safari מורשה לשימוש במדינות ובאזורים הבאים בלבד: אוסטריה, אוסטרליה, אורוגוואי, איטליה, איי בהאמה, איי קיימן, אינדונזיה, איסלנד, אירלנד, אל סלוודור, אקוודור, ארגנטינה, ארובה, ארצות-הברית, בולגריה, בלגיה, ברבדוס, ברזיל, בריטניה, ברמודה, גואטמלה, ג'מייקה, גרמניה, גרנדה, דנמרק, דרום קוריאה, הודו, הולנד, הונגריה, ונצואלה, טורקיה, טרינידד וטובגו, יוון, יפן, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מלזיה, מלטה, מקסיקו, נורווגיה, ניו זילנד, ניקרגואה, סין היבשתית, הונג קונג, טייוואן, סינגפור, סלובניה, סלובקיה, סנט וינסנט, סנט לוציה, ספרד, פוארטו ריקו, פולין, פורטוגל, הפיליפינים, פינלנד, פנמה, פרו, צ'ילה, צ'כיה, צרפת, קולומביה, קנדה, קפריסין, רומניה, הרפובליקה הדומיניקנית, שוודיה, שווייץ ותאילנד.

16. ישות של Apple המספקת שירותי מערכת מסוימים. שירותי מערכת מסוימים הזמינים באמצעות תוכנת Apple, לרבות FaceTime, 'הודעות' ו-Siri ("שירותי מערכת"), מסופקים לך על ידי הישות של Apple המפורטת להלן בהתאם למדינה או לאזור המגורים שלך. בהתאם למדינה או לאזור המגורים שלך, הישות של Apple המספקת לך את שירותי המערכת היא:
Apple Inc., הנמצאת בכתובת One Apple Park Way, Cupertino, California, למשתמשים בארצות הברית, כולל פוארטו ריקו;
Apple Canada Inc., הנמצאת בכתובת 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada למשתמשים בקנדה;
Apple Services LATAM LLC, הנמצאת בכתובת 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, למשתמשים במקסיקו, במרכז או בדרום אמריקה, או בכל מדינה או טריטוריה באזור הקריביים (למעט פוארטו ריקו);
Apple Services Pte. Ltd., הנמצאת בכתובת 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086, למשתמשים בבהוטן, בברוניי, בקמבודיה, בפיג'י, בלאוס, במקאו, באיים המלדיביים, במיקרונזיה, במונגוליה, במיאנמר, בנאורו, בנפאל, בפלאו, בפפואה גינאה החדשה, בדרום קוריאה, באיי שלמה, בסרי לנקה, בטונגה ובוונואטו;
iTunes K.K., הנמצאת בכתובת Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, למשתמשים ביפן;
Apple Pty Limited, הנמצאת בכתובת Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, למשתמשים באוסטרליה או בניו זילנד, כולל כל אחת מהטריטוריות שלהן או תחומי השיפוט הקשורים אליהן; וכן
Apple Distribution International Ltd., הנמצאת בכתובת Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, לכל המשתמשים האחרים.

EA2005
11.7.2026

נספח שיפוטי

<u>אוסטרליה</u>

עבור צרכנים באוסטרליה, אף פרט ברישיון זה אינו משפיע, או מיועד להשפיע, על זכויותיכם הסטטוטוריות במסגרת החוק האוסטרלי להגנת הצרכן (כולל ערבויות לצרכן).

אם את/ה משתמש/ת ב-FaceTime או ב-iMessage באוסטרליה, התנאים הנוספים האלה חלים על השימוש שלך בשירותים אלה. את/ה מסכים/ה שלא להשתמש ב-FaceTime או ב-iMessage לצורך שליחה, יצירה, הפצה, אחסון, בקשה או גישה לתוכן האסור לפי חוק הבטיחות המקוונת האוסטרלי ולפי התקנים והדרישות שנקבעו על-ידי רשות eSafety. קטגוריות אלה כוללות, ככל שהדבר נאסר, תוכן הכולל תיעוד של התעללות מינית בילדים או ניצולם; תוכן המעודד, המקדם או המסייע לביצוע פעולות טרור; תוכן המתכנן או המסייע לפעילות בלתי חוקית; תוכן פלילי או אלים; וכן תוכן מזיק או בלתי חוקי הקשור לסמים – לרבות תיאורים, הצגות, ביטויים או עיסוק אחר בנושא של שימוש לרעה בסמים או התמכרות להם, או הנחיות מפורטות לשימוש לרעה או לקידומו – כאשר אין לכך הצדקה. במסגרת ההנחיות למניעת הונאות (Scams Prevention Framework), שירותים דיגיטליים מפוקחים נדרשים לנקוט צעדים סבירים כדי למנוע, לזהות, לשבש ולהגיב להונאות, ולעמוד בדרישות ממשל תאגידי ודיווח. בקר/י בכתובת <u>apple.com/au/legal/more-resources</u> למידע נוסף על מניעת הונאות. Apple

שומרת לעצמה את הזכות למנוע את השימוש שלך ב-FaceTime וב-iMessage אם Apple חושדת באופן סביר בפעילות הונאה, או אם את/ה שולח/ת, יוצר/ת, מפיץ/ה, מאחסן/ת, מבקש/ת או ניגש/ת לתוכן מסוג זה (לרבות באמצעות השעיה או סיום של השימוש ב-FaceTime וב-iMessage, הטלת הגבלות על השימוש שלך בשירותים אלה, או הסרה, מחיקה או הגבלת גישה לחומר באותם שירותים, לפי העניין). כמו כן, הינך מסכים/ה כי הינך אחראי/ת לוודא שכל שימוש ב-FaceTime וב-iMessage דרך החשבון שלך או במכשיר שלך אינו מפר את תנאי רישיון זה.

יפן

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי רישיון זה, אם חוק הגנת הצרכן של יפן חל, תנאים המגבילים את חבותה של Apple בגין נזקים הנובעים מהפרת החוזה או בגין נזק שנגרם על-ידי Apple לא יחולו אם הנזק נגרם עקב התנהגות בלתי הולמת מכוונת או רשלנות חמורה של Apple.

קוריאה

תנאי השימוש של Apple עבור שירות פרטי מיקום ושירות מבוסס מיקום החלים על קוריאה

תנאי השימוש החלים על שירותי המיקום שמסופקים על ידי Apple עבור המוצרים והשירותים של Apple מפורטים להלן. תנאי השימוש הבאים חלים יחד עם כל הסכמי רישיון התוכנה הרלוונטיים של Apple, ההסכמה לאיסוף פרטי מיקום הכלולה בטופס הבקשה של המפעיל הסלולרי, וכן תנאי השימוש של iPhone ותנאים והגבלות רלוונטיים אחרים.

1. חיובים בגין השירות. Apple מספקת את שירותי המיקום שלה ללא תשלום נוסף למשתמשים במוצרים ש-Apple מייצרת ומשווקת.

2. פרטי השירות. בהסכמת המשתמש, שירותי המיקום זמינים ליישומים ולאתרי אינטרנט של Apple ושל צדדים שלישיים, ומשמשים לאיסוף מידע ולשימוש בו בהתאם למיקומו הנוכחי של המכשיר או הפריט. דוגמאות לכך כוללות: (i) יישום מפות המציג את המיקום הנוכחי של המשתמש; (ii) יישום מצלמה הכולל את מיקום הצילום של תמונות או סרטונים; (iii) יישום מצפן; (iv) יישומים המאפשרים שיתוף מיקום או איתור מכשירים ופריטים שאבדו; (v) יישומים מבוססי טכנולוגיית מיקום שפותחה על-ידי Apple או מפתחים חיצוניים. לתשומת לבך: אם משתמש מעוניין להשתמש ביישום חיצוני או בשירות חיצוני המספקים פרטי מיקום במוצרי Apple, עליו להכיר ולהקפיד על הסכם הרישיון של המפתח או ספק השירות הרלוונטי, וכן על מדיניות הפרטיות החלה על פרטי המיקום המשמשים באותו יישום או שירות.

3. פרטי מיקום. מוצרי Apple הכוללים תכונות מיקום, כגון iPhone, שולחים מעת לעת ל-Apple, בצורה אנונימית ומוצפנת, מיקומים מתויגים גיאוגרפית של נקודות גישה אלחוטיות ושל אנטנות סלולריות סמוכות (כאשר המכשיר תומך בכך). נתונים אלה משמשים לשיפור הדיוק והביצועים של טכנולוגיית המיקום של Apple. מידע זה מועבר רק כאשר המשתמש מחובר לרשת אלחוטית או לרשת סלולרית. בנוסף למיקומים בעלי תיוג גיאוגרפי אנונימי, פרטי מיקום אישיים שמשותפים עם שירותים כמו 'איתור' – כאשר משתמשים בוחרים לשתף מיקום, לסמן מכשיר או פריט כמכשיר או כפריט שאבד, או להפעיל את האפשרות 'שליחת מיקום אחרון' – מאוחסנים כנתונים מוצפנים בשרתי Apple למשך עד 24 שעות.

4. מטרת האיסוף ותקופת השמירה של פרטי מיקום

Apple שומרת את פרטי המיקום לצורך אספקת שירותי המיקום למשתמש. Apple מוחקת את פרטי המיקום כאשר מטרת האיסוף הושגה והשימוש בפרטי מיקום כאלה הסתיים, ואין צורך לשמור נתונים כאלה.

5. הזכויות והשיטות העומדות לרשות המשתמשים והאפוטרופוסים החוקיים למימוש זכויותיהם

המשתמשים יכולים לנהל את שירותי המיקום של Apple במכשיר שלהם בכל עת על ידי מעבר אל 'הגדרות' > 'פרטיות ואבטחה' > 'שירותי מיקום'. מידע נוסף על זכויות המשתמשים לשלוט בשירותי מיקום זמין ב-Apple's Location Services & Privacy (בקוריאנית) בכתובת https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

מידע על זכויות המשתמשים והאפוטרופוסים החוקיים בנוגע למידע אישי זמין בנספח בשפה הקוריאנית למדיניות הפרטיות של Apple בכתובת https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. פרטים בנוגע להודעה למשתמשים על מסירת פרטי מיקום לצדדים השלישיים הייעודיים שלהם

המכשיר של המשתמש אינו מספק פרטי מיקום לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש. המשתמש יקבל הודעה אם פרטי המיקום עתידים להימסר לצדדים שלישיים ייעודיים אשר להם נתן את הסכמתו.

7. עילות לשמירת יומני נתוני מיקום ומשך שמירתם

מכשירי Apple ו-Apple שומרים רשומות המאמתות את האיסוף, השימוש והעברה של פרטי המיקום למשך תקופה של לפחות שישה (6) חודשים.

8. ציות לחוק. Apple תישא באחריות למתן שירותי מיקום בהתאם לדינים ולתקנות החלים.

9. פרטי יצירת קשר. אם יש לך שאלות או בעיות בנוגע לשירותי המיקום, באפשרותך לפנות אל Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul

39F, ASEM Tower (06164)
טל': 6700 6712 2 82+

<u>בריטניה</u>

אם את/ה משתמש/ת בתוכנה ובשירותים של Apple בבריטניה, התנאים הנוספים הבאים יחולו על השימוש שלך.

1. תוכן לא חוקי
Apple פיתחה מגוון מערכות ותהליכים שנועדו להגן על משתמשים מפני תוכן בלתי חוקי, העשויים להיות מוחלים על התוכנה או על השירותים של Apple כפי ש-Apple רואה לנכון, בהתאם לטיב המאפיין של התוכנה או השירות של Apple ולסיכונים הנלווים למשתמשים. מערכות ותהליכים אלה עשויים לכלול, בין היתר, פונקציות חסימה, בקרה אנושית או אפשרות למשתמשים להשבית פונקציות מסוימות. במקרים מסוימים, Apple עשויה להשתמש בטכנולוגיות פרואקטיביות, כגון טכנולוגיות לזיהוי תמונות, כדי להגן על המשתמשים מפני תוכן בלתי חוקי.

חלק מאמצעי ההגנה הללו, כגון כלי הדיווח הזמינים, מיועדים לצמצם את משך הזמן שבו תוכן בלתי חוקי חמור עלול להימצא בתוכנה ובשירותים של Apple. לצורך מטרה זו, תוכן בלתי חוקי חמור כולל תוכן הקשור לטרור, תוכן של התעללות מינית בילדים וניצולם, וכן תכנים מזיקים מסוימים נוספים. Apple משתמשת במערכות ובתהליכים פרופורציונליים שנועדו להסיר במהירות תוכן עם קבלת התראה על תוכן בתוכנה ובשירותים של Apple אשר Apple מחשיבה כבלתי חוקי או עם היותה מודעת לתוכן כזה.

אם נתקלת בתוכן שלדעתך הוא בלתי חוקי במהלך השימוש בתוכנה ובשירותים של Apple, באפשרותך לדווח עליו על ידי ביצוע התהליכים המפורטים בדף https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. לאחר שליחת הדוח, Apple תבחן אותו בהתאם למחויבויות המשפטיות שלה ולתנאי רישיון זה. בעקבות הסקירה, Apple עשויה להסיר את התוכן, וכן לנקוט צעדים נוספים כפי ש-Apple תמצא לנכון או כנחוץ.

2. דיווחים ומחלוקות על תוכן בלתי חוקי
אם יצרת, העלית או שיתפת תוכן בתוכנה או בשירותים של Apple, באפשרותך להגיש דוח על ידי ביצוע התהליכים המפורטים בדף https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html בנסיבות הבאות: (א) אם התוכן שלך הוסר מהתוכנה או מהשירותים של Apple, או אם קיבלת אזהרה או הושעית, נאסרו עליך או הוגבלו הגישה או השימוש שלך בתוכנה או בשירותים של Apple, על בסיס העובדה שהתוכן שלך הוא תוכן בלתי חוקי; או (ב) אם טכנולוגיה כלשהי שבה Apple משתמשת הביאה להסרת התוכן שלך או להגבלת הגישה אליו באופן שלדעתך לא נשקל ברישיון זה, או שמהווה הפרה שלו.

באפשרותך להגיש דוח גם אם את/ה סבור/ה כי Apple אינה עומדת במחויבויותיה המשפטיות בנוגע לתוכן לא חוקי, לדיווח על תוכן, לזכות המשתמשים לחופש ביטוי במסגרת החוק, או לפרטיות המשתמשים.

לאחר שליחת הדוח, Apple תבחן אותו בהתאם למחויבויות המשפטיות שלה ולתנאי רישיון זה. בעקבות הסקירה, Apple תקבע אם לנקוט בפעולה בעקבות הדוח. Apple עשויה גם לנקוט צעדים נוספים, כפי ש-Apple תמצא לנכון, וליידע אותך בתוצאות הטיפול בדוח.

אם השימוש שלך בתוכנה או בשירותים של Apple יושעה או יופסק, או אם תוכן שיצרת, העלית או שיתפת יוסר מהתוכנה או מהשירותים של Apple, או אם הגישה אליו תהיה מוגבלת, באופן שמהווה הפרה של רישיון זה, עומדת לך הזכות לפתוח בהליכים בגין הפרת חוזה.

תקנון Apple Pay ו'ארנק'
תקנון Apple Pay ו'ארנק' חל על השימוש שלך ב-Apple Pay וב'ארנק' של Apple, והוא זמין בכתובת https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. השימוש ב-Apple Pay או ב'ארנק' מהווה את הסכמתך לתנאים אלה.

הודעות מ-APPLE ומהחברות המסונפות הרלוונטיות של APPLE
אם Apple, או אחת מהחברות המסונפות הרלוונטיות של Apple, יצטרכו ליצור איתך קשר בנוגע לשירותים, את/ה מסכים/ה לקבל הודעות בדוא"ל. את/ה מסכים/ה שכל הודעה כאמור שנשלח אליך באופן אלקטרוני תעמוד בכל דרישות החוק הנוגעות למסירת הודעות.